

Důchodové pojištění: náhradní doby



ombudsman
veřejný ochránce práv



dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Abyste v budoucnu dostali důchod, potřebujete určitou dobu důchodového pojištění. Kromě doby zaměstnání nebo podnikání se počítají i některé jiné doby – náhradní doby. Popíšeme, které to jsou a jak se započítají pro získání důchodu. Vysvětlíme, jak zjistíte, které doby už u Vás Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, a popíšeme, kdy a jak sami můžete prokázat, že jste určitou dobu získali. Uvedeme, jak náhradní doby ovlivní výši Vašeho důchodu.

Pokud už důchod máte, mohla při rozhodování o něm platit jiná pravidla.

Letáky ombudsmana najdete na ochrance.cz v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Co je náhradní doba důchodového pojištění?

Náhradní doba důchodového pojištění je **doba, která se započítá** do doby potřebné pro získání důchodu, přestože **nevyděláváte, a proto neplatíte pojistné**.

Náhradní dobu ale musíte získat v České republice a současně musíte mít alespoň jeden rok příspěvkové doby pojištění (i přerušovaně), tedy doby získané v zaměstnání nebo při podnikání.

Mezi náhradní doby patří doba, kdy jste

- [byli evidováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání](#),
- [pečovali o dítě do 4 let věku](#),
- [pečovali o osobu závislou na péči](#),
- [studovali](#),
- [vykonávali vojenskou službu](#) nebo [civilní službu](#),
- [pobírali invalidní důchod pro invaliditu III. stupně](#) nebo
- [pobírali nemocenské dávky po skončení výdělečné činnosti](#).

Podrobnosti vysvětlíme.

Byl/a jsem evidován/a na úřadu práce

Doba evidence na úřadu práce se pro získání důchodu započítává různě.

Záleží na tom:

- kdy jste dobu evidence získali (před rokem 1996, nebo později),
- kdy žádáte o důchod (právní úprava se mění),
- zda jste pobírali podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, případně jste podporu nepobírali kvůli pobírání odstupného, odbytného nebo odchodného,
- kolik Vám bylo let v době evidence, pokud jste (již) neměli podporu,
- o který důchod žádáte (starobní nebo invalidní).

Pravidla shrnuje tabulka na další straně:

Kdy jste byl/a v evidenci úřadu práce?

do 31. 12. 1995 ↓

Započítá se **celá doba**.

(Nezáleží na tom, jestli jste měli podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, ani kolik Vám v té době bylo let.)

od 1. 1. 1996 ↓

Pobíral/a jste podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nebo jste ji nedostal/a kvůli odstupnému, odbytnému či odchodnému?

Ano ↓

Započítá se **celá doba, kdy jste pobírali podporu**.

Ne ↓

Bylo Vám v době evidence 55 let a více?

Ano ↓

Započítají se **3 roky**.

Ne ↓

Započítá se **1 rok**.

Celkem se ale započtou nanejvýš 3 roky a započítá se doba nejbližší dni vzniku nároku na důchod.

Ted' ale platí, že pro nárok na **starobní důchod** se všechny tyto doby **krátí na 80 %**.

Pro nárok na **invalidní důchod** se započítají **plně** (100 %).

Příklad: Paní Eva se narodila 24. 11. 1960. V evidenci úřadu práce byla od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2017. Poté pracovala od 1. 1. 2018 do 23. 1. 2025. Následující den odešla do řádného starobního důchodu. Podporu v nezaměstnanosti měla prvních 8 měsíců. Jak se jí tato doba započítá pro získání důchodu?

55 let				důchod
1. 8. 2013	1. 4. 2014	1. 1. 2015	24. 11. 2015	1. 1. 2018
8 měsíců podpora v nezaměstnanosti	9 měsíců	celkem 3 roky před důchodem z toho téměř 11 měsíců před 55. narozeninami		zaměstnání
80 %	0 %	80 %		100 %

Paní Evě se započítá z 80 % doba evidence na úřadu práce, kdy pobírala podporu v nezaměstnanosti, a 80 % z celkem tří let před přiznáním důchodu (z toho téměř 11 měsíců před 55. narozeninami); 9 měsíců se nezapočítá vůbec (0 %).

Pečoval/a jsem o dítě

Pro získání důchodu se **plně** započte doba, kdy osobně **pečujete o dítě do 4 let věku**.

Nezáleží, na tom jestli

- jste žena nebo muž,
- pobíráte rodičovský příspěvek,
- jste evidováni na úřadu práce.

Totéž období se ale počítá jen jednomu člověku, i kdyby o dítě osobně pečovalo víc lidí.

O dítě nemusíte pečovat neustále. **Dítě může chodit do jeslí, mateřské školy či dětské skupiny.**

Pečoval/a jsem o osobu závislou na péči jiné osoby

Pro získání důchodu se **plně** započte doba, kdy **pečujete o**

- **dítě mladší 10 let**, které je podle úřadů **závislé na pomoci druhých v I. stupni a vyšším**, nebo
- **jiného člověka**, který je podle úřadů **závislý na pomoci druhých ve II. stupni a vyšším**.

Současně musíte

- být **blízkou osobou**, konkrétně manžel/ka, příbuzní v přímé řadě (děti, včetně osvojených a převzatých do péče, vnoučata, rodiče, prarodiče), bratr/sestra, zeť/snacha nebo manžel/ka rodiče kteréhokoliv z manželů, **nebo**
- **žít ve společné domácnosti**.

Totéž období se počítá jen jednomu člověku, i kdyby pečovalo víc lidí.

Studoval/a jsem

Pro získání **starobního** důchodu se doba studia **někdy** počítá **plně**, někdy **80 %**, jindy **vůbec**.

Záleží na tom,

- **kdy** jste studovali,
- **kolik Vám při tom bylo let** a
- **od kdy důchod žádáte**.

Pravidla shrnuje tabulka:

do 31. 12. 1995		od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009		od 1. 1. 2010
do 18 let	18 let a víc	do 18 let	18 let a víc	nezapočte se = 0 %
započte se vše = 100 %	započte se jen prvních 6 let a krátí se na 80 %	nezapočte se = 0 %	započte se jen prvních 6 let a krátí se na 80 %	
Započtou se i prázdniny po maturitě a vysoké škole.		Započte se i měsíc, ve kterém jste složili závěrečnou zkoušku a následující měsíc.		



Pro získání **invalidního** důchodu se plně započte doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice od ukončení povinné školní docházky do 18 let a pak nanejvýš dalších 6 let.

Vždy (pro starobní i invalidní důchod) se počítá **až doba studia po ukončení povinné školní docházky** (od roku 1990 je to devět školních roků, ale dřív to bylo jinak).

Příklad: Paní Monika se narodila 25. 4. 1978. Od 1. 9. 1993 do 30. 6. 1997 studovala na střední škole a pak na dvou univerzitách až do 3. 7. 2005. Jak se jí tato doba počítá pro získání důchodu?

18 let		6 let studia po 18. roku		konec studia	
1. 9. 1993	1. 1. 1996	25. 4. 1996	30. 6. 1997	25. 4. 2002	3. 7. 2005
střední škola		vysoká škola			
100 %	0 %	80 %	80 %	0 %	

Paní Monice se započítá plně (100 %) doba studia na střední škole, ale jen do 31. prosince 1995, a také 80 % šesti let studia na střední a vysoké škole po 18. narozeninách. Nezapočítají se (0 %) necelé 4 měsíce studia na střední škole od 1. ledna 1996 do 18 let a doba studia na vysoké škole, která přesáhla 6 let studia po 18. narozeninách. Prázdniny po střední škole se také započtou jako doba studia, protože paní Monika bez přerušení pokračovala studiem na vysoké škole.

Byl jsem na vojně

Pokud nejste voják z povolání, pro získání důchodu se **plně** započítá doba **vojenské služby vykonané do 30. 6. 2016**.

Byl jsem v civilní službě

Pro získání důchodu se započítá **80 % doby civilní služby vykonané do 31. 12. 2004.**
(Pak byla civilní služba zrušena, stejně jako povinná základní vojenská služba.)

Mám (měl/a jsem) invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

Pro získání důchodu se započítá jen doba, kdy jste pobírali **důchod pro invaliditu III. stupně** (dříve plný invalidní důchod).

Nezapočítá se doba, kdy úřady uznaly, že máte

- **invaliditu III. stupně, ale neměli jste důchod** (neměli jste dostatečnou dobu pojištění), nebo
- **invaliditu I. nebo II. stupně** (nezáleží na tom, jestli jste dostali důchod, nebo ne).

Pokud jste při invaliditě I. nebo II. stupně byli **evidováni na úřadu práce**, použijí se výše popsaná [pravidla pro evidenci na úřadu práce](#).

Byl/a jsem na nemocenské po skončení výdělečné činnosti

Pro získání důchodu se započítá 80 % **doby po skončení Vaší výdělečné činnosti**, za kterou jste si platili nemocenské pojištění, pokud

- **onemocníte** (lékař uzná, že **nejste dočasně schopni práce**)
 - v době výdělečné činnosti nebo v takzvané ochranné lhůtě po jejím skončení a
 - dočasnou pracovní neschopnost jste si nepřivodili úmyslně, nebo
- Vám byla **nařízena karanténa** v době výdělečné činnosti nebo ochranné lhůtě po jejím skončení, nebo
- jste **pobírali některou z dalších dávek nemocenského pojištění** (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská – dávka otcovské poporodní péče, peněžitá pomoc v mateřství v období před porodem).

Ochranná lhůta je 7 dnů. Pokud jste byli nemocensky pojištěni méně než 7 dnů, trvá ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo pojištění.

Kdy a jak mám úřadům prokázat náhradní dobu pojištění?

1 Některé doby **nemusíte prokazovat**. ČSSZ je eviduje sama. To se týká doby, kdy jste

- pobírali *invalidní důchod pro invaliditu III. stupně*,
- pobírali *nemocenské dávky* nebo
- *pečovali o osobu závislou na péči jiné osoby*, pokud jste již okresní správu sociálního zabezpečení požádali o rozhodnutí o době a rozsahu péče (po skončení péče před podáním žádosti o důchod); pokud ne, podívejte se na bod **3**.

2 Některé doby budete muset **prokázat, jen když zjistíte, že je ČSSZ neeviduje**.

To se týká doby *evidence na úřadu práce*, kterou prokážete tak, že

- ČSSZ sami předložíte potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci úřadu práce nebo
- ČSSZ požádáte, aby si sama ověřila informaci o době vedení v evidenci úřadu práce.

3 Některé doby ČSSZ **prokazujete sami nejpozději při podání žádosti o důchod.**

Někdy ale můžete ČSSZ požádat, aby si doklady vyžádala sama. Vysvětlíme.

Kterou dobu prokazují?	Co k tomu potřebují?
<i>osobní péče o dítě do 4 let</i>	→ čestné prohlášení a rodný list dítěte muž, který pečoval o dítě do 30. 6. 2007, dobu prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče (Tato doba se prokazuje až při podání žádosti, ne dříve.)
<i>péče o osobu závislou na péči jiné osoby</i>	→ při podání žádosti o důchod požádáte okresní správu sociálního zabezpečení o rozhodnutí o době a rozsahu péče
<i>studium</i>	→ potvrzení o studiu vydané školou, výuční list, vysvědčení, vysokoškolský diplom či index
<i>vojenská služba</i>	→ potvrzení o vojenské službě (vydá Vám ho krajské vojenské ředitelství), nebo vojenská knížka
<i>civilní služba</i>	→ potvrzení o vykonání civilní služby, které Vám na žádost (na formuláři) vydá Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pokud **nemáte doklady k prokázání studia, vojenské služby nebo civilní služby**, nemusíte je shánět. ČSSZ si potvrzení vyžádá sama, pokud v žádosti o důchod uvedete některou z těchto dob a sdělíte, kdy jste ji získali a kde (kdy a kde jste studovali, byli na vojně nebo v civilní službě).

Jak zjistím, které doby pojištění ČSSZ eviduje (má u mě zapsané)?

Do přehledu dob pojištění můžete **nahlédnout on-line přes aplikaci Moje konto** na [ePortálu ČSSZ](#), pokud máte datovou schránku nebo bankovní identitu. Přes aplikaci můžete předložit i doklady o chybějící době pojištění.

Kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení můžete **požádat o informativní osobní list důchodového pojištění**, ve kterém najdete přehled evidovaných dob.

Jsou v přehledu a informativním listu všechny doby pojištění?

Některé náhradní doby **nejsou** v přehledu nebo informativním listu, protože se podle zákona **nemusejí průběžně předávat ČSSZ** (například doba studia, vojenské a civilní služby nebo péče o dítě do 4 let věku) **a dokládáte je sami nejpozději při podání žádosti o důchod.**

Započítá ČSSZ do důchodu všechny zapsané doby?

ČSSZ **někdy nezapočítá** všechny doby, i když je zapsala podle dokladů, které dostala. To se týká především doby evidence na úřadu práce (více v části [Jsem evidován/a na úřadu práce](#)).

Až požádáte o důchod, zpracuje ČSSZ **osobní list důchodového pojištění**. Dostanete ho společně s rozhodnutím o důchodu. Jen tento doklad obsahuje skutečně započtené doby pojištění.

Jak náhradní doba ovlivní výši mého důchodu?

Výše důchodu závisí na průměrné výši Vašich výdělků a počtu získaných let důchodového pojištění.

Pokud jste v náhradní době **nevydělávali**, ČSSZ tuto dobu **nezapočítá** při určení průměrného měsíčního výdělku. **Náhradní doba proto nesnižuje Váš průměrný měsíční výdělek, a tím důchod.**

Zároveň se náhradní doba **započítá do celkové doby důchodového pojištění** (někdy jen 80 %), což Váš důchod zvýší.

Kde mohu zjistit víc o náhradních dobách pojištění?

- Podívejte se do našeho **letáku** [Jak se připravit na důchod](#).
- Poslechněte si **podcast** Na kávu s ombudsmanem – díl [Jak se připravit na důchod](#), [Doba pojištění a mýty a omyly s ní spojené](#) a [Péče o dítě a osobu závislou na péči](#).
- Běžte se **poradit** na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze na Pražskou správu sociálního zabezpečení, v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení).
- Zavolejte na **call centrum** České správy sociálního zabezpečení: (+420) 800 050 248.
- Podívejte se na **web** České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz.